法務部處分書　　114 年度法義字第 44 號

當事人：陳○癸（已歿）
申請人：楊陳○孟

陳○癸因未獲高雄港務局給付報酬，致其財產所有權受損案件，經申請平復，本部處分如下：

主　　文

申請駁回。

事　　實

一、 申請意旨略以：申請人楊陳○孟之父即當事人陳○癸於民國 34 年 12 月間受日本海軍之託修繕船艦後，因正值政權交替，高雄港務局（當時隸屬於臺灣省行政長官公署交通處）接收文件後稱日方已先將費用給臺灣省行政長官公署，惟須得中央政府批准才得以照付，請其靜候通知。隨後發生二二八事件，當事人遭警方逮捕拘留 5 個月後始釋放，惟該款項遲未取得。

二、 申請人認當事人陳○癸因受國家不法行為，致其財產所有權受損，於 112 年 5 月 19 日向財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會（下稱權利回復基金會）申請權利回復，經權利回復基金會以 112 年 10 月 12 日函轉本部辦理，申請人並於同年月 30 日補正資料。

理　　由

一、 調查經過：

（一）本部於 112 年 11 月 9 日向財團法人二二八事件紀念基金會調閱第 02269 號案卷，該會於 112 年 11 月 15 日提供檔案。

（二）本部以「帝祥丸」、「航運恢復委員會」及「處理敵產」查

詢國家發展委員會檔案管理局之國家檔案資訊網，查得本件相關且全文影像公開之「各機關移接案」1 卷、「交通處處理敵產」4 卷及「航務局撈軌」1 卷等。

（三）本部於 113 年 12 月 19 日向臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司（前身為交通部高雄港務局）調閱當事人相關案卷，該分公司於 113 年 12 月 31 日函復略以查無相關資料，僅管有 35 年後之檔案文件（本件發生期間後）。

二、 處分理由

（一）查本件當事人因二二八事件人身自由受限制及健康名譽受損部分，業經財團法人二二八事件紀念基金會第 02269 號認定後補償在案，其中人身自由受限制部分，依促進轉型正義條例第 6 條第 3 項第 1 款規定，於該條例施行之日視為撤銷，並已經本部於 113 年 7 月 12 日公告，合先敘明。

（二）**促進轉型正義條例（下稱促轉條例）第 6 條之 1 所稱「行政不法」，係指同條第 1 項所規定之「威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」**

1、按威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，應由法務部依職權或申請確認不法，以平復行政不法。所謂威權統治時期，係指自民國 34 年 8 月 15 日起至 81 年 11 月 6 日止之時期。促轉條例第 3 條第 1 款、第 6 條之 1 第 1 項及第 11 條之 2 第 1 項定有明文。

2、次按促轉條例第 1 條第 2 項規定，轉型正義應匡正之國家

不法行為，係威權統治時期違反自由民主憲政秩序之行為與結果；第 6 條之 1 第 1 項規定「威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，因而須符合「政府機關或公務員」所為「侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，並同時基於維護威權統治秩序所為，即「為達成鞏固威權統治之目的」而為之，方能確認為「行政不法」之範疇。

（三）關於申請人稱當事人受國家不法行為乙節，非財產所有權遭剝奪，並非促轉條例第 6 條之 1 規定適用範圍：

1、觀諸「各機關移接案」、「交通處處理敵產」及「航務局撈軌」等案卷，臺灣省行政長官公署交通處代電雖有提及辦理自行撈修沈船之業務分配予臺灣航業有限公司，其餘關於辦事處及獎勵人民撈修沉船管理辦法案件分配予基隆及高雄港務局辦理，並提及基隆港撈起之帝祥丸輪內有鐵軌及機件資源可供使用，惟並無與本件帝祥丸修繕款項相關之記載。嗣經本部再向臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司（前身為交通部高雄港務局）調閱當事人相關案卷，該分公司於 113 年 12 月 31 日函復查無相關資料，現僅管有 35 年後之檔案文件。故依現有資料觀之，本件當事人修繕款項固於政權交替之際未獲滿足，惟並無證據顯示該債權之未履行，屬國家或公務員為鞏固威權統治目的所為之不法。

2、按促轉條例第 6 條之 1 第 1 項規定「政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為」，因而須係「侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行

為」屬上述「行政不法」之範疇。又所謂「財產所有權」屬物權，物權係對所擁有物品進行支配並排除他人干涉之權利，與特定人之間請求為特定行為或不為特定行為之債權有別，故若屬所有權以外之財產權受到國家不法剝奪之情形，尚非屬依促轉條例應予平復行政不法之範圍。

3、查申請人稱當事人於 34 年 12 月間，受日本海軍之託修繕船艦，並有日方「帝祥丸修理工事前渡金」領收證 3 張為憑。雖該憑證似可證明當事人對日本海軍擁有修繕費用之支付請求權，惟該權利性質屬於基於契約關係所產生之債權，並非針對特定物具有排他性之物權，故與促轉條例第 6 條之 1 所稱的「財產所有權」概念不符。因債權非屬促轉條例第 6 條之 1 所稱之「財產所有權」，故並無當事人所擁有之所有權遭剝奪，是與促轉條例第 6 條之 1 第 1 項之平復行政不法之要件尚有未合。

三、據上論結，本件申請均為無理由，爰依促轉條例第 6 條之 1 第 1 項、平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法第 24 條，處分如主文。

中　華　民　國　1　1　4　年　4　月　2　4　日

部 長 鄭 銘 謙

如不服本件處分，應於接到本處分次日起 30 日內，依訴願法第 58 條第 1 項規定，繕具訴願書並檢附處分書影本送交本部核轉行政院提起訴願。